

Tema 64

Processo: PEDILEF 2009.72.54.005939-9/ SC

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO TRIBUTÁRIO

Questao: Saber se incide contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação para cargos em comissão.

Tese: Os empregados submetidos ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), aí incluídos os exercentes de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, em caráter exclusivo, se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas percebidas a título de Auxílio-Alimentação dada a sua natureza salarial, com base nos termos do art. 40, § 13º, da CF/88 c.c. art. 28, I, da Lei n. 8.212/91, salvo, se tal pagamento for in natura, isto é, quando a própria empresa fornece a alimentação. Vide Súmula 67 da TNU.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>